

0006909-39.2013.8.26.0152

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial - 4612/2013 - Delegacia de Polícia de Cotia, 4612/2013 - Delegacia de

Polícia de Cotia, 1456/2013 - Delegacia de Polícia de Cotia, 737/2013 - Delegacia

de Polícia de Cotia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006909-39.2013.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006909-39.2013.8.26.0152

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial - 4612/2013 - Delegacia de Polícia de Cotia, 4612/2013 - Delegacia de

Polícia de Cotia, 1456/2013 - Delegacia de Polícia de Cotia, 737/2013 - Delegacia

de Polícia de Cotia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Paulo Moreira Alves

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 01.08.2013, ofereceu denúncia em face de FELIPE PAULO MOREIRA ALVES, como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nomeado defensor dativo (fl. 116), foi apresentada resposta à acusação (fls. 113/115).

Denúncia recebida em 10.05.2017 (fls. 173/174).

Réu citado (fl. 192),

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Fl. 228: o Ministério Público manifestou desistência quanto à oitiva da testemunha José Aparecido Tenório da Silva, guarda municipal.

Audiência de 19.02.2020, ausente o réu e as testemunhas de acusação, foi determinada diligência cobrando informações sobre carta precatória expedida nos autos.

Fls. 247/253: o réu constituiu novo defensor.

Designada audiência em continuação, aos 11.08.2022 foi tomado o depoimento da testemunha arrolada e, ao final, interrogado o réu.

Alegações finais do Ministério Público pretendendo a improcedência da ação penal e Defesa reiterando a manifestação ministerial.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo narra à denúncia, em 08 de julho de 2013, por volta das 00h20min, na Rua Pintassilgo, Jardim Nova Coimbra, nesta cidade e comarca de Cotia, FELIPE PAULO MOREIRA ALVES, trazia consigo, para consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física ou psíquica, vulgarmente denominadas "cocaína", "crack" e "maconha", sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de provas irrefutáveis de dois elementos: a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

No presente feito, contudo, não se verifica provas suficientes a sustentar um decreto condenatório.

Neste sentido, saliento que o art. 155 do Código de Processo Penal prescreve que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

Pois bem, a prova produzida mediante contraditório judicial se limitou na inquirição do guarda civil municipal Agnaldo de Souza Viana e no interrogatório do réu.

Em Juízo, o guarda civil municipal Agnaldo de Souza Viana disse que se recorda de ter prendido o réu, mas não se recorda dos fatos que ensejou a prisão dele dado o tempo já decorrido. Disse que não se recorda dos fatos, tampouco de qualquer entorpecente apreendido.

Em solo policial, o réu afirmou que é usuário de drogas (crack e cocaína) e tinha acabado de comprar duas pedras de crack, pelas quais pagou R\$ 20,00, quando foi abordado por Guardas municipais, ao sair do interior de uma viela. Que enquanto era abordado, o traficante que lhe vendeu as pedras saiu correndo. Que foi revistado e nada de ilícito foi encontrado. Afirmou que não sabia o motivo pelo qual foi acusado de ter uma sacola com drogas. Respondeu que não vende drogas, é apenas usuário. Que a droga encontrada não era sua. Disse que comprou a droga de indivíduo conhecido no bairro, de quem sempre compra, porém, não sabe seu nome nem endereço. Disse que sempre compra drogas embora esteja desempregado. Nada mais disse.

Interrogado em juízo, o réu disse, em suma, que era usuário de drogas e tinha dependência e foi internado, contudo, teve uma recaída e foi buscar drogas e ouviu falar que "os caras estavam embaixo" e ele desceu pensando que o traficante que estaria lá embaixo, quando chegou o traficante acabou correndo e o réu foi detido, disse que ficou desesperado no momento e tentou fugir e atiraram contra ele, sendo que uma mulher apareceu e disse que conhecia ele, que ele vendia doces e não era traficante. Disse que falou para os guardas que não era traficante, mas sim usuário. Negou que traficava, negou que tivesse droga consigo e que tivesse qualquer entorpecente em qualquer sacola. Disse que atualmente é funcionário público da cidade de Osasco, frisou que passou em concurso público, é professor de dança e faz trabalho voluntário. Muito emocionado informou que possui uma filha menor para criar.

Verifico, então, não haver provas suficientes acerca da autoria do crime de tráfico

de drogas imputado, impondo-se, assim, a absolvição do réu, forte no art. 386, VII, do CPP.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e, assim, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO FELIPE PAULO MOREIRA ALVES da imputação que lhe foi dirigida nestes autos.

Determino a imediata cessação de eventual medida acautelatória que esteja em vigor em face do Réu nestes autos.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Cotia, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA